

한국은행의 금융기관대출규정

제정	1994.	2.	17.	제 4차	금통운위
개정	1998.	4.	13.	제 2차	금통위
개정	1999.	8.	19.	제24차	금통위
개정	2000.	4.	20.	제13차	금통위
개정	2000.	6.	29.	제19차	금통위
개정	2000.	9.	7.	제24차	금통위
개정	2001.	1.	4.	제 1차	금통위
개정	2001.	6.	21.	제17차	금통위
개정	2001.	12.	27.	제36차	금통위
개정	2006.	5.	25.	제11차	금통위
개정	2006.	10.	26.	제22차	금통위
개정	2008.	1.	24.	제 3차	금통위
개정	2008.	10.	23.	제21차	금통위
개정	2009.	1.	22.	제 3차	금통위
개정	2010.	6.	24.	제13차	금통위
개정	2013.	4.	25.	제 8차	금통위
개정	2013.	12.	26.	제24차	금통위
개정	2014.	7.	24.	제14차	금통위
개정	2015.	3.	26.	제 6차	금통위

제1장 총칙

제1조(목적) 이 규정은 「한국은행법」 제28조제3호 및 제64조에 따른 한국은행의 금융기관에 대한 대출에 관하여 필요한 사항을 정함을 목적으로 한다.

제1조의2(차입 금융기관의 의무) 이 규정에서 정한 대출을 신청하는 금융기관은 다음 각호의 의무를 충실히 이행하여야 한다.

1. 통화신용정책 수행과 관련하여 금융통화위원회가 정한 모든 규정 및 이의 시행을 위한 세칙 또는 지시의 준수
2. 한국은행이 대출결정을 위하여 금융기관에 요구하는 유동성사정, 여수신 등 자금조달·운용상황, 경영건전성 등 경영상황과 그 밖에 대출실행을 위해 필요한 자료의 제출
3. 한국은행이 금융감독원에 요구한 차입 금융기관에 대한 검사 또는 공동검사의 수검

제2조(대출구분) 한국은행의 금융기관에 대한 대출은 다음과 같이 구분하여 운용한다.

1. 금융기관이 자금수급을 조정하는 데 필요한 자금을 지원하는 대출(이하 “자금조정대출”이라 한다)
2. 금융기관이 중소기업 등에 대한 금융중개기능을 수행하는 데 필요한 자금을 지원하는 대출(이하 “금융중개지원대출”이라 한다)
3. 금융기관이 지급 또는 결제하는데 필요한 일종의 일시적인 부족자금을 지원하는 대출(이하 “일중당좌대출”이라 한다)

제3조(대출 형식) 자금조정대출 및 일중당좌대출의 형식은 「한국은행법」 제64조 제1항제2호에 따른 증권담보대출로 하며, 금융중개지원대출의 형식은 「한국은행법」 제64조제1항제1호 및 제2호에 따른 어음재할인 또는 증권담보대출로 한다.

제4조(재할인 및 증권담보대출대상 증권) ① 자금조정대출, 일중당좌대출 또는 금융중개지원대출을 실행하기 위하여 재할인 또는 담보로 취득하는 증권은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 증권으로 한다.

1. 금융기관이 대출로 취득한 어음 등 신용증권. 다만 한국은행이 취득한 날부터 1년 이내에 만기가 도래하는 것에 한한다.
2. 정부가 발행하였거나 원리금 상환을 보증한 채권
3. 한국은행통화안정증권

② 한국은행이 대출의 담보로 취득할 수 있는 증권의 요건과 담보인정가액 등 세부사항은 한국은행총재(이하 “총재”라 한다)가 정한다.

제2장 자금조정대출

제5조(자금조정대출의 대상금융기관) 자금조정대출의 대상금융기관은 한국은행에 예금지급준비금을 예치하여야 하는 금융기관으로 한다.

제6조(자금조정대출의 제한) ① 총재는 「금융산업의 구조개선에 관한 법률」 제10조에 따른 적기시정조치(요구 또는 명령에 한정한다) 또는 「은행법」 제46조에 따른 조치를 받거나 그러한 조치를 받을 가능성이 현저한 것으로 인정되는 금융기관에 대하여 자금조정대출을 제한할 수 있다.

② 총재는 제1항에 따라 자금조정대출을 제한하는 경우 그 내용을 지체 없이 금융통화위원회에 보고하고 해당 금융기관의 자본적정성, 자산건전성, 유동성사정 등의 개선상황을 점검하여야 한다.

제7조(자금조정대출의 대출기간) 자금조정대출의 대출기간은 1영업일로 한다.

제8조(대출기간의 연장) 금융통화위원회는 금융시장이 기능을 원활히 수행하도록 하는 데 필요하다고 인정할 경우 1개월의 범위에서 자금조정대출의 대출기간을 연장할 수 있다.

제3장 금융중개지원대출

제9조(금융중개지원대출의 한도설정) ① 금융통화위원회는 금융·경제동향 및 중소기업 자금사정 등을 고려하여 금융중개지원대출의 총 한도와 프로그램별 한도 및 한도 유보분을 정한다.

② 프로그램별 한도는 무역금융지원 프로그램, 영세자영업자지원 프로그램, 기술형창업지원 프로그램, 설비투자지원 프로그램 및 지방중소기업지원 프로그램으로 구분한다.

제10조 삭제 <2013. 12. 26.>

제11조(금융중개지원대출의 운용) ① 총재는 제9조에 따른 프로그램별 한도 범위에서 각 금융기관의 무역금융, 영세자영업자 전환대출, 기술형창업기업대출, 설비투자 관련 대출 취급실적 등을 고려하여 매월 각 금융기관별로 프로그램별 한도를 배정할 수 있다.

② 총재는 한국은행 각 지역본부의 담당지역에 소재하는 금융기관이 취급한 지방소재 중소기업에 대한 대출실적(서울특별시에 소재하는 금융기관이 취급한 지방소재 중소기업에 대한 대출실적을 포함한다) 및 지역별 경제사정 등을 고려하여 매월 지방중소기업지원 프로그램 한도를 지역본부별로 배정할 수 있다.

③ 총재는 제9조제1항의 한도 유보분을 필요 시 운용할 수 있다.

제12조 삭제 <2013. 12. 26.>

제13조 삭제 <2013. 12. 26.>

제4장 일중당좌대출

제14조(일중당좌대출의 대상금융기관) 일중당좌대출의 대상금융기관은 한국은행에 예금지급준비금을 예치하고 한국은행 금융결제망(이하 “한은금융망”이라 한다)에 가입한 금융기관으로 한다.

제15조(일중당좌대출의 상환마감시각) 금융기관은 총재가 정하는 한은금융망의 일중당좌대출 상환을 위한 자금이체 종료시각까지 그 날 차입한 일중당좌대출을 상환하여야 한다.

제16조(일중당좌대출의 미상환금액에 대한 처리 등) ① 금융기관이 제15조에 따른 상환마감시각까지 일중당좌대출을 상환하지 못한 때에는 그 미상환금액을 자금조정대출로 전환한다.

② 총재는 제6조제1항에 따라 자금조정대출이 제한되는 금융기관에 대하여 일중당좌대출의 이용을 제한할 수 있다.

제17조(일중당좌대출에 대한 이자징수) ① 금융기관 자기자본의 일정비율을 초과하는 일중당좌대출에 대하여는 이자를 징수한다.

② 제1항에 따른 금융기관 자기자본의 일정 비율, 이자징수대상 일중당좌대출의 규모산정, 금융기관 자기자본의 산출기준일 및 적용기간 등 세부사항은 총재가 정한다.

제5장 보칙

제18조(자료제출) 금융기관은 총재가 정하는 바에 따라 이 규정의 시행에 필요한 자료 등을 제출하여야 한다.

제19조(제재) ① 이 규정 및 이의 시행을 위한 세칙 또는 지시를 위반하는 금융기관에 대하여는 재할인 및 대출을 제한 또는 거절하거나 대출에 대하여 한국은행 자금조정대출의 이율에 1%포인트를 더한 금리를 적용하는 등 제재조치를 할 수 있다.

② 제1항에 따른 대출한도 감축 또는 기존대출금 회수 등 재할인 및 대출에 대한 제한은 총재가 정한다.

제20조(금융통화위원회에 대한 보고) 총재는 이 규정에 따른 대출운용실적은 매월, 금융기관에 대한 제재 결과는 매분기 금융통화위원회에 보고하여야 한다.

제21조(위임) 이 규정의 시행에 필요한 세부사항은 총재가 정한다.

부 칙 <1994. 2. 17.>

제1조(시행일) 이 규정은 1994. 3. 15부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 규정의 시행과 동시에 「상업어음재할인취급규정」, 「무역금융규정」, 「방위산업지원금융규정」, 「한국은행의 기타어음 등 증권담보대출취급규정」 및 「수출산업 및 수입대체 소재·부품산업 시설자금대출취급규정」은 폐지한다.

제3조(타규정과의 관계) 「한국은행의 농수축산어음담보대출 취급규정」에 의거 취급하는 대출은 이 규정을 적용하지 아니한다.

제4조(경과조치) ① 이 규정 시행일전에 한국은행이 「상업어음재할인취급규정」에 의거 취급한 상업어음재할인, 「무역금융규정」에 의거 취급한 무역어음담보대출, 「한국은행의 기타어음 등 증권담보대출 취급규정」에 의거 취급한 중소소재·부품산업 운전자금 및 지방중소기업자금관련대출은 이 규정에 의하여 취급된 것으로 본다.

- ② 이 규정 시행일전에 금융기관이 취급한 대출(시설자금 대출의 경우 기대출승인분 포함)과 관련한 한국은행의 대출중 제1항의 대출을 제외한 대출에 대하여는 종전 규정을 적용한다.

부 칙 <1998. 4. 13.>

제1조(시행일) 이 규정은 1998. 4. 15부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 규정의 시행과 동시에 「금융기관의 건설 및 기타 용역에 관한 대출중 한국은행의 여신대상 결정」(1994.2.17 제4차 금통운위의결)은 폐지한다.

제3조(경과조치) 이 규정 및 「한국은행의 농수축산어음담보대출 취급규정」에 의한 대출 이외에 종전 한국은행법 제69조 제2호에 의거 이 규정 시행전에 실행된 대출에 대하여도 이 규정 시행일 이후에는 제7조를 적용한다.

부 칙 <1999. 8. 19.>

제1조(시행일) 이 규정은 1999년 9월 1일부터 시행한다.

제2조(폐지규정) 이 규정의 시행과 동시에 「한국은행의 농수축산어음담보대출 취급규정」(1986.7.10, 제18차 금융통화운영위원회 제정)은 폐지한다.

부 칙 <2000. 4. 20.>

이 규정은 2000년 5월 22일부터 시행한다.

부 칙 <2000. 6. 29.>

① 이 규정은 2000년 6월 29일부터 시행한다.

② 이 규정 개정후 최초로 개시하는 유동성대출의 한도운용기간은 제5조의 규정에 불구하고 2개월로 한다.

부 칙 <2000. 9. 7.>

이 규정은 2000년 9월 30일부터 시행한다.

부 칙 <2001. 1. 4.>

이 규정은 2001년 2월 12일부터 시행한다.

부 칙 〈2001. 6. 21.〉

이 규정은 2001년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2001. 12. 27.〉

이 규정은 2002년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2006. 5. 25.〉

이 규정은 2006년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2006. 10. 26.〉

이 규정은 2007년 1월 1일부터 시행한다.

부 칙 〈2008. 1. 24.〉

① (시행일) 이 규정은 2008년 3월 7일부터 시행한다.

② (경과조치) 이 규정 시행 전에 취급된 대출에 대하여는 종전 규정을 적용한다.

부 칙 〈2008. 10. 23.〉

이 규정은 2008년 11월 3일부터 시행한다.

부 칙 〈2009. 1. 22.〉

이 규정은 2009년 2월 9일부터 시행한다.

부 칙 〈2010. 6. 24.〉

이 규정은 2010년 7월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2013. 4. 25.>

- ① (시행일) 이 세칙은 2013년 5월 1일부터 시행한다.
- ② (경과조치) 이 규정의 시행일 전에 이미 취급된 대출에 대해서는 종전 규정을 적용한다.

부 칙 <2013. 12. 26.>

제1조(시행일) 이 규정은 2013년 12월 26일부터 시행한다.

제2조(경과조치) ① 이 규정의 시행일 전에 이미 취급된 대출에 대해서는 종전 규정을 적용한다.

② 금융통화위원회가 의결한 “2013년 4/4분기 총액한도대출의 한도”는 금융통화위원회의 별도 의결이 있을 때까지 제9조제1항의 개정규정에 따른 “금융중개지원대출의 총 한도”로 본다.

③ 종전 규정 제10조에 따라 총재가 2013년 12월중 배정(2013.11.27, 금융기획팀-971)한 “무역금융지원한도”, “신용대출지원한도”, “영세자영업자대출지원한도”, “기술형창업지원한도”, “지역본부별 총액한도” 및 “유보한도”는 금융통화위원회의 별도 의결이 있을 때까지 각각 제9조제2항의 개정규정에 따른 “무역금융지원 프로그램 한도”, “신용대출지원 프로그램 한도”, “영세자영업자지원 프로그램 한도”, “기술형창업지원 프로그램 한도”, “지방중소기업지원 프로그램 한도” 및 제9조제1항의 개정규정에 따른 “한도 유보분”으로 본다.

제3조(다른 규정과의 관계) 이 규정 시행 당시 다른 규정 등에서 “총액한도대출”을 인용한 경우에는 이 규정에 따른 “금융중개지원대출”을 인용한 것으로 본다.

부 칙 <2014. 7. 24.>

이 규정은 2014년 9월 1일부터 시행한다.

부 칙 <2015. 3. 26.>

제1조(시행일) 이 규정은 2015년 4월 1일부터 시행한다. 다만, 제9조제2항 및 제11조제1항의 개정규정은 2015년 5월 1일부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정의 시행일 전에 이미 취급된 대출에 대해서는 종전 규정을 적용한다.